

1001211-64.2022.8.26.0299

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... demandado passou a acusar o autor de furto de ferramentas sem qualquer justificativa e, em sequência, tomou posse dos andaimes alugados, para forçar o ressarcimento das ferramentas que alega terem sido subtraídas. Assim, buscou a providência judicial para reaver os objetos, pedindo a concessão da tutela de urgência. Instruiu a inicial com documentos (fls. 08/14).

A liminar foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira - SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001211-64.2022.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001211-64.2022.8.26.0299

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Darci Alves de Araújo

Requerido:

Jose Luiz Barbosa da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

DARCI ALVES DE ARAÚJO ingressou com ação de obrigação de fazer contra JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA. Aduz em síntese que estava prestando serviços para uma associação que se situa ao lado da casa do requerido e, para efetuar a obra, locou vários andaimes junto a uma empresa. Ocorre que o demandado passou a acusar o autor de furto de ferramentas sem qualquer justificativa e, em sequência, tomou posse dos andaimes alugados, para forçar o ressarcimento das ferramentas que alega terem sido subtraídas. Assim, buscou a providência judicial para reaver os objetos, pedindo a concessão da tutela de urgência. Instruiu a inicial com documentos (fls. 08/14). A liminar foi concedida, sendo determinado que o requerido procedesse à devolução dos itens no prazo de 24h (fls. 15).

Em contestação, o requerido afirmou que o autor não solicitou autorização para ingressar com os equipamentos para executar os serviços e que houve uma discussão entre as partes quando o requerido notou a falta das ferramentas e interpelou o autor a respeito. Comprovou a devolução dos andaimes e alegou que firmou com o autor transação para a extinção do processo, Juntou documentos (fls. 25/35). Em réplica, o autor impugnou a alegação de gratuidade da justiça e sustentou que a

transação foi feita sem a presença de seu advogado, em conduta que viola o Estatuto da OAB e que ignora a estipulação de honorários advocatícios (fls. 40/42). O requerido arrolou testemunhas (fls. 44/45).

É o relatório. Fundamento e decido.

É caso de julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, uma vez que os elementos constantes dos autos já se mostram suficientes para o deslinde do feito.

Neste sentido, indefiro a produção de prova testemunhal, na medida em que a providência se mostra desnecessária em relação ao pedido do autor (busca dos andaimes).

Além disso, o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido deve ser igualmente indeferido. O requerido é funcionário público desde 1996 assumindo o cargo de topógrafo, conforme faz prova o documento de fls. 43 que não foi impugnado. Esta circunstância leva a crer que o demandado auferir renda regular e suficiente para arcar com as custas processuais.

Os pedidos merecem ser julgados procedentes.

Os elementos trazidos nos autos confirmam que os andaimes estavam indevidamente retidos no terreno de JOSÉ LUIS BARBOSA DA SILVA. Provas disto são a declaração do requerido às fls. 28/29, as fotos de fls. 30/35 e a conversa de WhatsApp de fls. 41. Considerando que os bens não lhe pertenciam (vide fls. 09/11), restou caracterizada a retenção indevida dos materiais que autoriza a manutenção da tutela de urgência e a procedência do pedido.

É importante pontuar que a conduta do requerido se mostrou completamente equivocada, ainda que houvesse fundadas suspeitas de que o autor teria furtado seus pertences. Não há no sistema jurídico brasileiro qualquer autorização para que a (suposta) vítima retenha bens de suspeitos da prática de crimes; consistindo tal conduta, na verdade, em potencial prática do art. 345 do Código Penal.

No que toca ao pedido de pagamento de astreintes, nota-se que a intimação do requerido a respeito da liminar ocorreu em 31 de maio de 2022, enquanto que a devolução dos itens se deu em data anterior, em 19 de maio de 2022. Sendo assim, ainda que o requerido tivesse ciência da tutela concedida, a penalidade não pode ser aplicada a ele in casu por falta de intimação.

Por fim, nada a deliberar sobre a conduta do advogado do requerido. O documento de fls. 28/29 não contém a sua assinatura e não há indícios de que ele tenha participado da elaboração do documento. É o que basta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar o requerido à devolução dos andaimes subtraídos. Diante do exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Muito embora tenha havido "acordo" entre as partes, não havendo qualquer estipulação no documento e considerando que a participação dos patronos no documento de fls. 28/29 era essencial para a sua validade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios que fixo equitativamente no valor de um salário mínimo, considerando o baixo valor da causa.

Atente-se a Serventia ao Provimento CG 29/21, que estabelece que nos casos em que a parte for beneficiária de justiça gratuita e vencer a ação, o vencido arcará com a taxa judiciária não recolhida em todas as fases processuais.

Com o trânsito em julgado e cumpridas as demais formalidades, arquivem-se.

Intime-se.

Jandira, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA